



**PUTUSAN**

**Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, telah memutus perkara Anak:

Nama : **M. ALIF NURROHMAN bin KHUSNUL AKIB;**

Tempat Lahir : Terusan Laut;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/11 Agustus 2007;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Talang Andong, RT 16, RW 3, Kelurahan Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 16 Juni 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Banyuasin tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. ALIF NURROHMAN bin KHUSNUL AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 59 ½ butir (lima puluh sembilan setengah butir) Narkotika jenis pil ekstasi dengan logo Maserrati berwarna hijau dengan berat bruto 21,84 (dua puluh satu koma delapan empat) gram;
  - 1 (satu) buah botol permen merek Xylitol;
  - 1 (satu) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor  
5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb tanggal 17 Juli 2025 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. ALIF NURROHMAN bin KHUSNUL AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025



bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 59 ½ butir (lima puluh sembilan setengah butir) Narkotika jenis pil ekstasi dengan logo Maserrati berwarna hijau dengan berat bruto 21,84 (dua puluh satu koma delapan empat) gram, berat neto 21,571 (dua puluh satu koma lima tujuh satu) gram dan berat sisa hasil Lab. Forensik 21,199 (dua puluh satu koma satu sembilan sembilan) gram;
  - Pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bruto 0,210 (nol koma dua satu nol) gram dan berat neto 0,206 (nol koma dua nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah botol permen merek Xylitol;
  - 1 (satu) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 7 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2025/PN Pkb tanggal 17 Juli 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak M. ALIF NURROHMAN bin KHUSNUL AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 59 ½ butir (lima puluh sembilan setengah butir) Narkotika jenis pil ekstasi dengan logo Maserrati berwarna hijau dengan berat bruto 21,84 (dua puluh satu koma delapan empat) gram, berat neto 21,571 (dua puluh satu koma lima tujuh satu) gram dan berat sisa Lab. Forensik 21,199 (dua puluh satu koma satu sembilan sembilan) gram;
  - Pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bruto 0,210 (nol koma dua satu nol) gram dan berat neto 0,206 (nol koma dua nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah botol permen merek Xylitol;
  - 1 (satu) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 19 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 11 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 19 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan mohon agar Anak dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah cermat dan tepat dalam pertimbangannya mengenai keterbuktian dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang mengungkapkan Anak ditangkap di rumah Anak dan pada saat penangkapan Anak ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025



sembilan) butir Narkotika jenis ekstasi dengan logo Maserrati warna hijau dan pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah botol permen merek Xylitol yang ditemukan di belakang rumah Anak. Narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik Ibu kandung Anak, Neli Pikayanti (DPO), yang berpesan kepada Anak untuk membuang Narkotika jenis pil ekstasi tersebut jika polisi datang ke rumah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2054/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025, diketahui barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) butir Narkotika jenis ekstasi dengan logo Maserrati warna hijau dan pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat netto 21,571 (dua puluh satu koma lima tujuh satu) gram, positif MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2053/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025, diketahui *urine* atas nama Anak, negatif Narkotika. Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, perbuatan Anak menguasai 59 (lima puluh sembilan) butir Narkotika jenis ekstasi dengan logo Maserrati warna hijau dan pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat netto 21,571 (dua puluh satu koma lima tujuh satu) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak, alasan Penuntut Umum yang mempersoalkan berat ringannya pidana pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Nomor 1091 K/Pid/1984, yang menegaskan mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Namun demikian dalam hal pidana yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025





dijatuhkan tidak mempertimbangkan secara proporsional antara kesalahan dengan pidana, terutama dalam perkara Anak, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan kasasi;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap penanganan perkara Anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa selain daripada itu pidana penjara terhadap Anak harus menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain dan pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan keadaan pribadi Anak;
- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Anak dimana Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Ibu Kandung Anak dan Anak menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut atas perintah dari Ibu Kandung Anak yang meminta Anak untuk membuang Narkotika jenis pil ekstasi jika ada polisi serta dengan mengingat bahwa asas demi kepentingan terbaik bagi Anak serta asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana tersebut di atas, *judex facti* tidak cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka demi keadilan dan kemanusiaan, pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut perlu untuk diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 7 Agustus 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, tanggal 17 Juli 2025 patut untuk diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan mengingat Anak dikenal sebagai remaja masjid yang aktif, maka program pembinaan di LPKA dan Panti Sosial lebih sesuai dengan tujuan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025



dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat difokuskan pada penguatan nilai-nilai spiritual dan moral yang sudah ada pada diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 7 Agustus 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb tanggal 17 Juli 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/PID.ANAK/2025/PT PLG tanggal 7 Agustus 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb tanggal 17 Juli 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

**Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP : 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 9766 K/Pid.Sus/2025